

1000823-66.2022.8.26.0169

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: Luciano Siqueira de Pretto

Comarca: Duartina

Foro: Foro de Duartina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... - não se equiparam às hipóteses de furto, roubo ou perda total do veículo.

A Lei Estadual n. 13.296/2008 estabelece em seu art. 14, §2º:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Duartina

Foro de Duartina

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sete de Setembro nº 486, Duartina - SP - cep 17470-000

1000823-66.2022.8.26.0169 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1000823-66.2022.8.26.0169

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Hrf Empreendimentos e Administração de Imóveis Eireli - Epp

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Siqueira de Pretto

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei n. 9.099/1995.

Fundamento e decido.

I - FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que as questões controvertidas nos autos são meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato suscitadas.

Cuida-se de demanda em que a requerente HRF Empreendimentos e Administração de Imóveis EIRELI pretende, em síntese, a declaração de inexigibilidade dos créditos

tributários IPVA e demais taxas lançados a partir de 2020 para o veículo I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH, placas FGK4500, Renavam 00519081218, alienado fiduciário para a Caixa Econômica Federal, alegando que perdeu o domínio útil do automóvel por conta de restrição de circulação determinada em ação de busca e apreensão.

A pretensão inicial é improcedente.

A parte autora firmou com a Caixa Econômica Federal contrato de empréstimo (fls. 32-40), dando em garantia fiduciária o veículo I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH, placas FGK4500, Renavam 00519081218 (fls. 41-42).

Em razão do inadimplemento das parcelas, a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão (autos do processo n. 5001376-90.2018.4.03.6108 - fls. 58-66), feito no qual foi anotada, em 2019, a restrição de transferência, licenciamento e circulação do veículo (fls. 67-72), sem ter ocorrida a efetiva apreensão do bem.

Sustenta a demandante, por conseguinte, a inexigibilidade dos créditos tributários de IPVA e demais taxas administrativas a partir de 2020 por ter perdido o domínio útil do veículo. Cumpre reconhecer a qualidade dos argumentos apresentados pelo nobre causídico, que inclusive se debruçou sobre as hipóteses de incidência do IPVA previstas na Lei Estadual.

Sucedendo que, no entender deste juízo, o demandante não comprovou a perda da posse do veículo, que se daria com a concretização da busca e apreensão e ulterior consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Dito de outro modo: a existência de restrições administrativas - causadas pelo próprio contribuinte, frise-se - não se equiparam às hipóteses de furto, roubo ou perda total do veículo.

A Lei Estadual n. 13.296/2008 estabelece em seu art. 14, §2º:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo.

Por sua vez, o Decreto Estadual n. 40.846, de 17 de maio de 1996, definiu a possibilidade de dispensa do tributo quando ocorrer a privação do direito de propriedade em razão de crime, sinistro ou baixa permanente junto ao órgão de trânsito que descaracterize seu domínio ou sua posse:

Artigo 1.º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11).

"Artigo 2.º - A dispensa do pagamento do imposto de que trata o artigo anterior será efetuada pela Secretaria da Fazenda e dar-se-á na seguinte conformidade:

I - relativamente aos veículos sujeitos a registro e licenciamento perante o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, automaticamente, quando da inserção de dados no Cadastro Geral de Veículos DETRAN/FAZENDA referentes a furto, roubo ou sinistro com baixa do chassi e da placa do veículo pela autoridade competente;

(...)

§ 1.º - Com base nos dados a serem fornecidos pelo DETRAN, a Secretaria da Fazenda manterá cadastro atualizado de veículos dispensados do pagamento do IPVA.

§ 2.º - As dispensas do pagamento do imposto dos veículos sujeitos a registro e licenciamento perante o DETRAN, não previstas no inciso I deste artigo, ou que não puderem ser efetuadas automaticamente, deverão ser solicitadas pelos interessados, mediante requerimento preenchido em 3 (três) vias e de acordo com o previsto no inciso II deste artigo e instruído com cópia reprográfica do Certificado de Registro do Veículo - CRV, do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV, da guia do recolhimento do IPVA do exercício, da cédula de identidade do interessado e dos documentos comprobatórios da perda total do veículo.

§ 3.º - Fica dispensada a apresentação de cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV, de que trata o parágrafo anterior, nos casos em que tenha sido furtado ou roubado juntamente com o veículo, desde que o fato conste no Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente. (REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 41.840, DE 05 DE JUNHO DE 1997)

Observa-se a similitude, em todos os casos de dispensa, consistente na perda total da posse/propriedade do veículo. Isto difere, na essência, quanto ao caso em apreço, que houve anotação de restrição no Renajud, mas não a efetiva apreensão do bem.

Neste mesmo sentido, confira-se a Portaria CAT 27/2015, que ao disciplinar o reconhecimento de imunidade, a concessão de isenção, a dispensa de pagamento e a restituição relativamente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, estabeleceu em seu art. 13-C:

Artigo 13-C - Tratando-se de arresto, sequestro, penhora, apreensão judicial ou apreensão administrativa para efeitos de averiguação ou instrução de inquérito policial relacionado ao veículo, a autoridade administrativa, ao receber o pedido, além de observar o disposto no artigo 11 do Decreto 59.953, de 13-12-2013, deverá: (Artigo acrescentado pela Portaria CAT-114/15, de 25-09-2015; DOE 26-09-2015)

I - inibir os débitos de IPVA já lançados relativos a exercícios posteriores à data do arresto, sequestro ou penhora, as correspondentes inscrições no CADIN e os lançamentos automáticos futuros, para o CPF ou CNPJ do proprietário registrado do veículo, enquanto não houver decisão final, caso o fiel depositário seja pessoa diversa daquela registrada como proprietária do veículo;

II - cobrar do fiel depositário, se nomeado, os débitos de IPVA originados de fatos geradores ocorridos entre a data do arresto, sequestro, penhora, apreensão judicial ou apreensão administrativa para efeitos de instrução de inquérito policial e a data do mandado do juiz que adjudicar, entregar ao arrematante ou devolver ao proprietário o veículo

Parágrafo único - Encerradas as ações na esfera administrativa e havendo ainda débitos inscritos na dívida ativa, será encaminhado o processo à PGE, devidamente instruído com os procedimentos adotados pela administração tributária, para as providências de sua competência

Nessa ordem de ideias, o que descaracteriza o domínio útil é a efetiva apreensão - judicial ou administrativa - do veículo, não qualquer espécie de restrição no RENAJUD.

Como reforço argumentativo, vale lembrar que as normas de dispensa ou isenção do crédito tributário devem ser interpretadas restritivamente, e, no caso dos autos, nem a lei nem o decreto cuidaram especificamente das restrições administrativas no Renajud:

Código Tributário Nacional, art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

- II - outorga de isenção;
- III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Lídima, assim, a incidência de IPVA. Sobre o tema, registro os seguintes julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Inexigibilidade do débito em razão de bloqueio judicial incidente sobre o veículo, determinado pela Justiça do Trabalho – Impossibilidade – Fato gerador da obrigação tributária consubstanciado pela propriedade de veículo automotor – Bloqueio judicial que visava garantir a não circulação do veículo – A mera restrição ao pleno exercício dos poderes do domínio não retira do embargante a propriedade e a posse sobre o veículo – Responsabilidade tributária que subsiste – Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000177-41.2019.8.26.0014; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais – Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)

IPVA – Incidência mesmo no período de restrição judicial de circulação via Renajud – Restrição que não descaracteriza a posse – Recurso da parte autora não provido – Parte recorrente vencida responsável pelos ônus da sucumbência (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000042-11.2018.8.26.0484; Relator (a): Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Promissão – Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)

Para arrematar, a conclusão aqui adotada em nada se altera por conta de eventual demora ou desinteresse da instituição financeira na renegociação da dívida, uma vez que a relação jurídico-tributário se estabelece entre o contribuinte e o Fisco.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Deixo de condenar a parte vencida nas verbas de sucumbência, diante do que dispõe o artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

P.I.C.

Duartina, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA